Procedura PR-14 rev. 02 — Segnalazioni interne e tutela della persona segnalante

COBALTO SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. — via Pordoi 14, 35127 Padova Emessa dalla Direzione Compliance. Approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera del 25 giugno 2026. In vigore dal 1° luglio 2026. Sostituisce la rev. 01 del 14 febbraio 2024. Classificazione: documento interno, disponibile sulla intranet aziendale e in copia cartacea presso la portineria di ciascuna sede.

Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione

1.1 La presente procedura disciplina il canale interno di segnalazione istituito dalla Società ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, le modalità di gestione delle segnalazioni ricevute e le misure a tutela della riservatezza e della protezione della persona segnalante.

1.2 La procedura si applica ai dipendenti della Società, ai lavoratori somministrati, ai collaboratori, ai liberi professionisti e ai consulenti che operano presso la Società, ai volontari e ai tirocinanti, ai soci e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza, nonché ai lavoratori e ai collaboratori dei fornitori e degli appaltatori che operano nell'interesse della Società. Si applica altresì quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato o è già cessato, alle condizioni indicate dall'art. 16 del d.lgs. n. 24/2023.

1.3 Possono essere segnalate le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea e le violazioni delle regole interne di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Restano estranee alla procedura le contestazioni di carattere personale attinenti al rapporto individuale di lavoro, che seguono i canali ordinari delle Risorse umane.

Art. 2 — Definizioni

Ai fini della procedura si intende per: *segnalazione*, la comunicazione avente per oggetto una violazione, trasmessa attraverso il canale interno; *persona segnalante*, chi effettua la segnalazione; *persona coinvolta*, la persona fisica o giuridica indicata nella segnalazione come autore della violazione o come persona comunque implicata nei fatti; *Responsabile del canale*, la funzione cui è affidata la gestione del canale interno; *gruppo istruttorio*, le funzioni che il Responsabile del canale abilita all'attività di accertamento; *codice pratica*, l'identificativo alfanumerico attribuito alla segnalazione dalla piattaforma; *piattaforma*, l'applicativo informatico Trustline, fornito in modalità di servizio e configurato per la Società.

Art. 3 — Canale interno e forme della segnalazione

3.1 Il canale interno è costituito dalla piattaforma, raggiungibile dalla intranet e da internet all'indirizzo dedicato, che consente la trasmissione in forma scritta con identificazione della persona segnalante oppure in forma anonima, con caricamento di allegati.

3.2 In alternativa la segnalazione può essere presentata in forma orale, mediante richiesta di incontro diretto con il Responsabile del canale da formulare tramite la piattaforma; dell'incontro è redatto verbale, previo consenso della persona segnalante, ovvero sommaria descrizione sottoscritta.

3.3 La piattaforma rilascia alla persona segnalante il codice pratica e una password personale, con cui accedere all'area di messaggistica per integrare la segnalazione e per ricevere le comunicazioni. La Società non conserva la password e non è in condizione di recuperarla.

Art. 4 — Registrazione e presa in carico

4.1 Ogni segnalazione è registrata dalla piattaforma con data e ora di ricezione e con l'attribuzione del codice pratica.

4.2 Il Responsabile del canale apre il fascicolo istruttorio, di norma entro due giorni lavorativi dalla ricezione, e verifica che la segnalazione rientri nell'ambito dell'art. 1. L'apertura del fascicolo è annotata nel registro della pratica ed è attività interna.

4.3 Se la segnalazione non rientra nell'ambito della procedura, il Responsabile del canale ne dà comunicazione motivata alla persona segnalante e la indirizza alla funzione competente, conservando la registrazione.

Art. 5 — Termini della gestione

5.1 Il Responsabile del canale invia alla persona segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. L'avviso è trasmesso attraverso l'area di messaggistica della piattaforma e resta acquisito al fascicolo.

5.2 Il Responsabile del canale dà riscontro alla persona segnalante sul seguito dato alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento. L'attività di accertamento è organizzata in modo da consentire il riscontro entro tale termine.

5.3 Il riscontro indica le attività svolte e quelle programmate ed è formulato in modo da non pregiudicare l'accertamento e da non riferire dati riservati.

5.4 Prospetto dei termini:

Adempimento	Termine	Decorrenza	Responsabile
Apertura del fascicolo istruttorio	2 giorni lavorativi (termine interno)	data di ricezione	Responsabile del canale
Avviso di ricevimento alla persona segnalante	7 giorni	data di ricezione	Responsabile del canale
Avviso di conservazione ai custodi	senza indugio	apertura del fascicolo	Responsabile del canale
Riscontro sul seguito	3 mesi	data dell'avviso di ricevimento	Responsabile del canale
Relazione periodica al Consiglio di amministrazione	semestrale, in forma aggregata	30 giugno e 31 dicembre	Direzione Compliance

Art. 6 — Gruppo istruttorio, incompatibilità e conflitto di interessi

6.1 Il Responsabile del canale svolge l'attività di accertamento avvalendosi delle funzioni Affari legali e Internal audit, che abilita alla pratica con profilo istruttorio, e può avvalersi di consulenti esterni vincolati da obbligo di riservatezza e da lettera di incarico che disciplina il trattamento delle copie.

6.2 Non partecipa in alcuna forma all'attività di accertamento, e non è abilitata alla pratica, la persona coinvolta nei fatti segnalati, nonché chi si trovi con essa in rapporto di dipendenza gerarchica, di coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado. La medesima esclusione si applica a chi abbia partecipato, anche solo istruttoriamente, alle decisioni oggetto della segnalazione.

6.3 L'esclusione è disposta dal Responsabile del canale, che la annota nel registro della pratica e ne informa la Direzione generale.

6.4 Se la segnalazione riguarda il Responsabile del canale, la gestione è assunta dal sostituto indicato nell'Allegato A.

Art. 7 — Riservatezza dell'identità e codice pratica

7.1 L'identità della persona segnalante, i suoi recapiti e ogni elemento da cui possa desumersi la sua identità sono conservati nella sezione riservata della piattaforma, alla quale accede esclusivamente il Responsabile del canale. Il gruppo istruttorio e i consulenti esterni non hanno accesso a tale sezione.

7.2 Tutti gli atti dell'attività di accertamento — convocazioni, inviti, verbali, memorie interne, richieste di documenti, appuntamenti in agenda — riportano il solo codice pratica e non contengono l'identità della persona segnalante né elementi da cui possa desumersi.

7.3 L'identità della persona segnalante può essere rivelata soltanto con il suo consenso espresso, ovvero nei limiti in cui la rivelazione sia imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. n. 24/2023; della rivelazione è data preventiva comunicazione scritta alla persona interessata, con le relative ragioni.

7.4 La violazione degli obblighi di riservatezza è valutata sul piano disciplinare.

Art. 8 — Tracciabilità degli accessi

8.1 La piattaforma registra in modo non modificabile ricezione, apertura del fascicolo, comunicazioni in uscita e in entrata, abilitazioni e revoche delle utenze, accessi, consultazioni, caricamenti ed estrazioni di documenti.

8.2 Ogni accesso al fascicolo avviene con utenza nominativa. Le utenze esterne sono abilitate in sola lettura e per il tempo dell'incarico; il profilo prevede un campo per l'indicazione della motivazione delle estrazioni.

8.3 Il Responsabile del canale estrae il registro della pratica alla chiusura e ogni volta che lo ritenga necessario, e lo conserva nel fascicolo.

Art. 9 — Divieto di ritorsione

9.1 È vietato ogni atto o comportamento ritorsivo, anche solo tentato o minacciato, nei confronti della persona segnalante e dei soggetti indicati dall'art. 17 del d.lgs. n. 24/2023, per il fatto della segnalazione.

9.2 Rientrano tra le condotte vietate, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, il mutamento di funzioni, il trasferimento, la variazione dell'orario, la mancata promozione, la modifica delle mansioni, le note di demerito, le sanzioni disciplinari, la mancata conversione del contratto a termine.

9.3 Chi ritenga di avere subito una ritorsione ne informa il Responsabile del canale, che ne dà conto nella relazione periodica in forma aggregata, ferme restando le tutele previste dalla legge.

Art. 10 — Trattamento dei dati personali

10.1 I trattamenti connessi alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dalla Società in qualità di titolare, nel rispetto dei principi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base giuridica dell'art. 6 del medesimo Regolamento.

10.2 Le misure tecniche e organizzative della piattaforma — cifratura dei dati a riposo e in transito, segregazione della sezione riservata, profilazione degli accessi, registrazione delle operazioni — sono adottate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e verificate in occasione di ogni revisione della presente procedura.

10.3 I dati non necessari alla gestione della segnalazione non sono raccolti; se raccolti per errore, non sono utilizzati.

Art. 11 — Conservazione della documentazione

11.1 Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate all'interno della piattaforma per il tempo necessario alla gestione della segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale.

11.2 La conservazione avviene con le misure di cui all'art. 10 e con mantenimento della tracciabilità degli accessi.

11.3 Le eventuali misure di blocco delle cancellazioni disposte per esigenze di accertamento prevalgono sui tempi ordinari di cancellazione dei sistemi aziendali, per la durata indicata nel relativo avviso.

Art. 12 — Formazione, revisione, entrata in vigore

12.1 La Direzione Compliance cura la formazione del personale sulla procedura e l'informativa in fase di assunzione.

12.2 La procedura è riesaminata almeno ogni due anni e ogni volta che intervengano modifiche normative od organizzative rilevanti.

12.3 La presente revisione entra in vigore il 1° luglio 2026.

Padova, 1° luglio 2026

La Direzione Compliance dott.ssa Federica Anselmi

Allegato A — Funzioni coinvolte e titolari degli incarichi alla data di approvazione

Funzione	Titolare	Ruolo nella procedura
Direzione Compliance — Responsabile del canale interno di segnalazione	dott.ssa Federica Anselmi	gestione del canale; unica funzione abilitata alla sezione riservata
Segreteria del Comitato controllo e rischi — sostituto del Responsabile	dott.ssa Marta Cavalli	subentra nei confronti di cui all'art. 6.4
Affari legali	avv. Marco Bertoldi	gruppo istruttorio, su abilitazione
Internal audit	dott. Paolo Rigoni	gruppo istruttorio, su abilitazione
Sistemi informativi	ing. Davide Sartori	custode dei sistemi e delle caselle di posta; supporto tecnico
Risorse umane	dott.ssa Loredana Trevisan	coinvolta su richiesta del Responsabile del canale
Direzione Acquisti e Approvvigionamenti (con Ufficio Acquisti e Ufficio Gare e contratti)	dott. Renzo Bagolin	funzione operativa; nessun ruolo nella gestione delle segnalazioni
Amministrazione e controllo di gestione	dott.ssa Erica Fontanive	funzione operativa; nessun ruolo nella gestione delle segnalazioni
Direzione generale	ing. Alberto Voltolina	destinatario della relazione periodica in forma aggregata